

<별지 제4호>

제 안 요 청 서

과제담당관	방위사업분석과	○ ○ ○ ○ ○	TEL : 02-2079-0000
-------	---------	-----------	--------------------

20 . 0.

방 위 사 업 청

방 위 사 업 정 책 국
방 위 사 업 분 석 과

I. 용역개요

- 용역명 : 「○○○ 사업(비용)분석」
- 배경 및 필요성
 - － 기획예산처의 ‘국방사업 총사업비 관리지침’에 따른 총사업비 관리대상 사업으로 사업의 타당성, 사업추진규모, 방안 검토
- 용역기간 : 계약일로부터 0개월
- 소요예산 : 00,000,000원
- 계약방법 : 일반경쟁계약(협상에 의한 계약)

II. 과업 지시사항

1. 주요 연구내용

- － 사업의 목적 및 필요성
- － 소요의 적절성
- － 작전운용성능의 적정성
- － 총사업비의 적정성
- － 효율적 사업추진방안 제시
 - 사업추진방법 분석
 - 전력화 지원요소 식별 및 확보 전략 분석
 - 시험평가 및 협상 전략 분석
 - 절충교역 및 기술이전 전략 분석
- － 기타(정책적 제언)
 - 효율적인 사업추진을 위한 종합 의견
 - 연구개발 정책, 수출전략 등을 포함한 방산정책 제시
 - 기술적·경제적 파급효과 분석

2. 과업산출물

- 중간보고자료 : 0부
- 최종보고자료 : 00부(책자형태), CD 0장(파일)
 - ※ 최종보고서는 필요시 비밀로 생산하여 제출

3. 과업수행지침

- 연구수행은 연구계획서 및 제안서에서 제시한 기간을 준수하여야 함.
- 연구자는 연구용역 수행과정에서 취득한 비밀을 누설해서는 안 되며, 계약시 보안 서약서를 작성하고 이를 준수하며, 군사보안업무시행규칙 등 제반 보안규정을 준

수하여야 함.

- 계약 후 14일 이내에 과제관리자와 협의된 연구계획서와 연구추진 일정 등을 포함하여 착수보고를 하여야 함.
- 연구기간 중 과제관련 연구성과에 대한 중간보고 또는 검토발표회를 2회 이상 실시하여야 함
- 연구과제와 관련하여 과제관리자는 연구방향의 적절성 및 수준을 파악하기 위해 필요시 수시검토를 요구할 수 있음.
- 연구기관은 연구결과를 과제 완료 14일 이전에 과제제기부서에 최종 보고하고 과제제기부서 주관 과제평가회의결과 미흡한 부분이 있을 경우에는 이를 보완 제출하여야 함.
- 용역발주기관은 연구기관이 수행한 정량적 연구분야에 대한 용역연구결과를 제3의 전문연구기관에 검증을 실시하며, 연구기관은 검증 수행 시 필요한 자료를 적극 지원한다. 검증 시 소요되는 비용은 연구기관이 연구비에서 지급한다.
- 최종 연구보고서는 책자형태로 보고하되 편집이 가능한 파일을 CD로 추가 제출하여야 함.
- 최종 연구보고서는 용역발주기관의 사전 승인 없이 연구목적 이외에 사용할 수 없고, 타인에게 양여 또는 대여할 수 없음.
- 연구에 활용되는 각종 자료는 원칙적으로 공신력있는 관련기관에서 생산·제공된 공식적인 자료 또는 통계를 적용하여야 함.

III. 제안안내

1. 제안서 양식

- 내용구성

(가) 표지 : 별첨 4-1 참조

(나) 내용

1) 연구수행계획서

- 연구목적
- 연구범위 및 방법
- 주요 연구내용
- 추진일정
- 기대효과 및 연구결과 활용방안

2) 연구수행자 인적 사항

- 참여 연구원 인적사항(현재 수행중인 연구현황 포함)(별첨4-2 참조)
- 연구 분담표

- 연구책임자 이력서
- 최근 5년간 연구책임자 및 참여자 연구실적 목록(특허, 연구과제 등 포함)

3) 참여연구 기관 현황

- 전문 인력 보유 현황(별첨 4-3 참조)

2. 제안서 작성방법

- 본 사업에 참가하고자 하는 연구자는 "1. 제안서양식"의 내용구성에 따라 제안서를 작성·제출하여야 하며, 제출된 제안서를 토대로 용역을 추진하여야 함.
- 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공하고, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어해설을 해야 함.
- 제안서는 매 쪽마다 일련번호를 쪽 하단 중앙에 기재
 - * 쪽 표시방법 : 10번째 쪽의 경우 "전체쪽수 - 10"으로 표시
- 발주자는 필요시 제안자에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 발휘함.
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.
- 제출된 제안서 내용의 검토를 위하여 필요한 경우 제안요청 기관의 요구에 따라 추가자료 제출 및 지정된 장소에서 제안서와 관련된 설명회 또는 공청회를 할 수 있으며, 설명회 또는 공청회 요청시 장소·일정은 추후 별도 통보함.

3. 제안서 제출

- 제출기한 및 제출처 : 계약담당기관의 공고에 의함.
- 제출서류
 - 제안서 8부(업체명 표기 금지/단, 원본 1부만 업체명 표기)
 - 가격제안서(반드시 별도 밀봉/인감날인 후 제출) 1부
 - 법인일 경우 법인등기부등본, 법인인감증명서 각 1부
 - 사용인감계 1부
 - 입찰보증보험증권 또는 입찰보증금지급각서(국계법시행령 제37조에 따른 면제시)
 - 제안요청서에 따른 방위사업청의 선정방식과 평가방식에 이의가 없음을 인정하는 확약서(특정양식은 없으며 법인인감 날인된 문서로 제출)
 - 보안측정 관련서류(별첨 참조)
 - 공동수급협정서(공동이행방식)(공동수급시만 해당)

－ 공동수급체 합의각서(공동수급시만 해당)

※ 상기서류를 모두 제출해야 입찰등록이 가능합니다.

(대표자의 인감이 반드시 날인되어 있어야 하고 제출된 서류는 일체 반환하지 않음. 제출기한 내 제출하지 않는 경우 제안의사가 없는 것으로 처리함)

○ 제출방법

－ 제안서는 입찰서류를 구비하여 공문(대표자의 인감날인)으로 제출

※ 우편접수분은 제안서 제출 마감일 소인이 찍힌 경우까지 유효

－ 제출기한내에 제출하지 못한 경우에는 입찰 참가불가

4. 제안조건 등

○ 제안자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 연구수행간 관리 및 생산하게 되는 비밀자료 등은 방위사업청 보안업무규정 (청 훈령 제512호 2019.6.12.)에 따라 취급하여야 함

○ 제안서와 관련되어 제출된 모든 문서에 대하여는 제안자의 이익을 보호하기 위해 연구자 선정 이외의 목적으로 외부에 공개할 수 없음.

○ 제안자는 본 제안요청서의 내용에 질문이나 의견이 있을 경우 서면으로 의견을 제시하여야 함.

○ 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의해 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력이 있음. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함.

○ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료를 요청할 수 있고 이에 의해 제안자가 제출한 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

○ 본 용역과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체반환하지 않으며 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 제안자가 부담함.

○ 제안서 평가는 주관기관의 평가기준에 의하며 그 관련자료 및 결과는 공개하지 않으며 제안자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

○ 기타 규정되지 않은 사항은 발주자의 유권해석에 따름.

5. 사업자 선정

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 협상대상업체 선정 및 낙찰자 결정, 계약방법 등은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제43조 및 「협상에 의한 계약체결기준에 근거, ‘협상에 의한 계약체결’방식에 의함.

- 제안서 평가는 기술능력평가와 가격평가로 구분하여 평가하되, 평가비중은 총100점 중 기술능력평가 80점, 가격평가 20점으로 함.
- － 제안서 기술평가기준 : 별첨 4-5
- － 종합평점이 동일한 경우에는 기술능력평가점수가 높은 제안자를 우선순위로 하며, 기술능력평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위로 함.
- 협상절차 및 그 결과의 조치는 「협상에 의한 계약체결기준」에 따라 처리하며, 미선정된 제안자에 대한 통보는 생략함

연구과제 제안서

연구과제명							
연구수행기관	기관명						
	주소						
연구책임자	소속						
	직위		성명		전공		
	연락처	사무실			e-mail		
		휴대전화					
연구기간					참여인원		
본인은 관계법령과 규정을 준수하면서 성실히 연구과제를 수행할 수 있기에 불임과 같이 제안서를 제출합니다. 불임 1. 연구목적 6. 참여 연구원 인적사항(별첨 4-2) 2. 연구범위 및 방법 7. 연구 분담표 3. 주요 연구내용 8. 연구책임자 이력서 4. 추진일정 9. 연구책임자 및 참여자 연구실적 목록 5. 기대효과 및 연구결과 활용방안 (별첨 4-3) 10. 참여연구기관 전문인력 보유 현황 (별첨 4-3) 20 년 월 일 연구책임자 : (인)							
위 연구책임자는 연구수탁기관 소속직원입니다. 본 연구와 관련하여 우리 기관에서는 다음 사항들을 성실히 준수하여 연구를 완수할 수 있도록 하겠습니다. 1. 연구수행에 대한 전반적인 책임 2. 연구를 위한 인력 및 제반시설 지원 3. 연구수행 관련 법령 및 규정 준수 20 년 월 일 연구기관 기관장 : (인) 방 위 사 업 청 장 귀 하							

참여연구원 인적사항

구 분	직책 / 성명	소 속	학위 및 전공		참여 기간 (개월)	비취 인가 여부
	(생년월일)		년도	학위(전공)		
책임연구원						
연구원						
위탁연구원						
연구보조원						

※ 학위 및 전공은 대학(학사) 이상의 모든 학위와 전공을 구체적으로 기록

● 연구기간('08. 1~9) 동안 참여하는 타 연구과제 현황 (예시)

구 분	연 구 과 제 명	연구기간
연구원 홍길동	- 조직 및 획득제도 발전방향 연구 - 비용 대 효과 사전분석	'08. 3 ~ '08. 12 '08. 5 ~ '08. 10

※ 연구과제 보유 인원만 기록

<별첨 제4-3호>

연구기관 전문인력 현황

전공분야	직 급	학 위		비 고
		박 사	석 사	
경제학	책임연구원			
	연구원			
	:			

연구책임자/참여자 연구실적 목록

[illegible]

가 격 제 안 서

입 찰 내 용	공고번호	제 호	입찰일자	20 . .
	건 명			
	금 액	금 원정(₩)		
	준 공 (납품년월일)	계약일로부터 일 이내		
입 찰 자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		생 년 월 일	

본인은 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 의한 공사(물품
구매·기술용역)입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락
되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서)
및 현장설명사항에 따라 위의 준공(납품·용역수행)기간 내에 공사(물품·용
역)를 완성(제조·납품)할 것을 약속하며 가격제안서를 제출합니다.

붙임 : 세부산출내역서 1부

입찰자 (인)

방위사업청 본부 재무관 귀하

용역비내역서(가격제안서 세부내역)

구분 비목	금액 (단위: 원)	구성비	세부내역 (단가,기간,요일,인원등을 고려하여 용역완료후 계약내역과 정산가능하도록 세부적으로 작성)
인건비 책임연구원 연구원 연구보조원 보조원			
경비 여비 유인물비 전산처리비 시약 및 재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비			
일반관리비 (%)			
이윤 (%)			
공급가액			
부가가치세			
총합계			

제안서 평가표(예문)

(과제명 : 0000분석)

□ 연구기관 :

20 . . .

분야	평가항목	세부확인사항	평가기준		평가결과 (점수)	평가의견
			등급	점수		
기술 능력 평가 (80)	연구 수행능력 (25)	·책임연구원 및 참여연구원 전문성	A	25		
		·연구원의 관련분야 근무 및 경험 정도	B	20		
		·분석 툴/모델 보유 여부, 활용능력	C	15		
		·기관 및 인력요구조건 충족 여부	D	10		
		·책임연구원 중복수행 여부	E	5		
		※감점배점은 과제특성을 고려하여 조정가능	충족	0		
	연구내용 및 방법 (20)		미충족	-5		
		·연구목표와의 적절성	A	20		
		·연구내용 구체화 정도	B	16		
		·연구 수행방법의 적절성	C	12		
		·연구 내용의 이해 및 요구사항 만족도	D	8		
기술 능력 평가 (80)	연구 수행계획 (15)		E	4		
		·추진계획 및 연구기간 적절성	A	15		
		·정량적 분석 계획 수립 여부 및 적정성	B	12		
			C	9		
			D	6		
	연구 수행실적 (10)		E	3		
		·연구원 연구수행 실적 및 참여율	A	10		
		·연구기관의 관련분야 연구수행 실적	B	8		
		※해당기관 최근연구 ‘평가점수’ (붙임 참조)	C	6		
			D	4		
기술 능력 평가 (80)	기 타 (10)		E	2		
		·비밀엄수 이행여부	A	10		
		·연구원의 군 자료 접근성, 상호협력성	B	8		
			C	6		
			D	4		
			E	2		
	※점수는 등급을 기준으로 하되, 평가위원이 +, -(상하)점수 부여 가능					

"평가위원의 의도된 편향적인 평가는 공정한 평가를 훼손하며 이에 따른 책임이 부과됩니다."

평가위원	직 급	성 명	(인)
평가위원장	직 급	성 명	(인)

서 약 서(앞면)

본인은 년 월 일 부로 비밀을 취급함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 나는 내가 취급하는 군사비밀이 국가안전보장에 관계되는 중요한 사항을 명심하여 시간과 장소에 구애됨이 없이 제반 보안규정을 준수하여 군사비밀을 보호한다.
2. 나는 취급하는 업무 이외의 군사비밀을 알려고 하거나 부당한 방법으로 탐지, 수집하지 않겠다.
3. 군사비밀의 누설은 적을 이롭게 하는 것임을 자각하여 취급 또는 인지한 군사비밀을 누설하지 않겠다.
4. 나는 군사비밀을 탐지, 수집 또는 누설행위가 반군 및 반국가적 행위임을 자인하고 제 법규에 따라 처벌을 감수할 것을 서약한다.
 - 가. 군사기밀보호법
 - 나. 국가보안법 제4조(목적수행)
 - 다. 형법 제127조(공무상 비밀누설)
 - 라. 군형법 제80조(군사기밀 누설)

※ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고와 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고등의 경우에는 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

20 . . .

서약자 계급 군번(생년월일) 성명 (서명)

비밀취급 관련규정(서약서 뒷면)

1. 군사기밀보호법

- 제10조(군사기밀의 보호조치 불이행) : 군사기밀 보호조치를 하지 아니한 경우 2년 이하 징역
- 제11조(탐지수집) : 부당한 방법의 탐지, 수집 10년 이하의 징역
- 제12조(누설) : 탐지 또는 수집한 기밀을 누설시 1년 이상 유기징역
- 제13조(업무상 누설) : 업무상 지득한 기밀을 누설시 3년 이상 유기징역
- 제14조(업무상 과실누설) : 과실 누설시 2년 이하 징역 또는 300만 원 이하 벌금
- 제16조(신고 제출의 불이행) : 기밀을 분실, 도난당한 경우 미신고시 3년 이하 징역 또는 500만 원 이하 벌금

2. 국가보안법

- 제4조(목적수행)
 - － 국가기밀 탐지, 수집, 누설, 전달, 중개시
 - ① 한정된 자에 한해 취급 허용된 중대한 국가군사비밀인 경우 사형, 무기징역
 - ② 기타의 국가군사비밀인 경우 사형, 무기징역, 7년 이상 징역
 - － 국가비밀을 손괴, 은닉, 위조 변조시는 3년 이상 유기징역

3. 형법

- 제127조(공무상 비밀의 누설) : 공무원인 자가 공무상 비밀 누설시 2년 이하 징역이나 금고 또는 5년 이하 자격정지

4. 균형법

- 제80조(군사기밀 누설)
 - － 군사기밀 누설시 10년 이하 징역 또는 금고
 - － 업무상 과실로 기밀 누설시 3년 이하 징역 또는 금고

<별첨 제4-7호>

보안측정 관련서류

금번 연구용역 참여를 위해서는 기관(업체)의 보안측정과 연구참여자의 신원조사가 필요하며 보안측정 및 신원조사 요청 시 구비하실 서류는 아래와 같습니다.

☐ 보안측정시 구비서류(4종)

1. 보안측정 신청서 1부(별첨 4-7-1)
2. 사업자 등록 증명원
3. 법인등기부 등본
4. 대표자 신원진술서(별첨 4-7-2)

☐ 신원조사시 구비서류(2종)

1. 신원조사 대상자 명부

일련 번호	소속	직(계)급	성명	주민등록 번호	조사 목적	비고

※ 조사목적란은 비밀취급인가, 신원확인 등을 기록

2. 신원조사 대상자의 개인정보활용동의서(개인용 또는 단체용) 1부
(별첨 4-7-3)

<별첨 제4-7-1호>

보안측정 신청서

업 체 명	한 글			형 태	법인, 개인	
	한 (영) 문					
대 표 자	1. 성명(한자)			주민등록번호		
	2. 성명(한자)			주민등록번호		
소 재 지	본 사			전 화		
	연락사무소			전 화		
업 체현황	인 원 (외 국 인)	총 인 원	방 산관련 인원		업체 고문 등 임시직(외국인)	
					()	
	자 산 현 황 (단위 : 만원) ※최근연도결산	총 자 산	자 기 자 본	총매출액		당기순이익
	시 설 규 모	1. 대지 : 평, 2. 건평 : 평, 3.소유권 : 자사, 임대				
취급품목						
업 체연혁	연 월 일					
		* 내용이 많을 시 덧붙임 가능				
보안측정 신청사유						
과거보안 측정유무	당시업체명			당시대표자		

상기와 같이 보안측정을 신청합니다.

년 월 일

업체명 :

대표자 :

(인 또는 서명)

<별첨 제4-7-2호>

신 원 진 술 서

(앞 쪽)

						사진 (3cm×4cm)
성 명	한글		주민 등록번호	친권자 및 관계		
	한자					
등록기준지						
주 소		(통 반)				
직장명 및 소재지	직장명 : 소재지 :			전화 번호	직장 : 가정 : 이동통신 :	
신 장	cm	체 중	kg	혈액형	형	
본인 및 배우자 재산		동산 : 만원, 부동산 : 만원				
친권자 재산	동산 : 만원, 부동산 만원		특 기		취 미	
정당 및 사회단체 활동관계	단 체 명		직 책			
	가입일자		가입동기			
	탈퇴일자		탈퇴이유			
병 역	군 별	병 과	최종계급	군 번	기간(부터~까지)	미필사유
					. . ~ . .	
학 력	학 교 명	기간(부터 ~ 까지)		전 공 학 과	학위	소재지
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				
경 력	기관 또는 업체명	기간(부터 ~ 까지)		직 책(직 급)	상 별 관 계(일자)	
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				
		. . ~ . .				

(뒤 쪽)

가 족 사 향	친가 (직계 존비속 배우자 형제 자매)	관계	성 명	주민등록번호	최종학교명	직장명 및 직위	주소지
	배우자 부모						
북한 및 해외 거주가족							
교 우							
보증인							
이 내용은 사실과 다름이 없으며, 사실관계의 확인을 위하여 「공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률」 및 「전자정부법」에 의하여 신원조사에 필요한 개인정보의 활용에 동의합니다. 년 월 일 작 성 자 성명 인(서명 또는 날인)							

<별첨 제4-7-3호>

개인정보 활용 동의서

성 명		군 번		주 민 번 호	
소 속 (직 장)		계 급 (직 급)		직 책	
주소				연락처	

신원조사 목적 :

본인은 신원조사를 위해 공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률에
 의해 신원 조사에 필요한 개인정보 활용에 동의합니다.

년 월 일

동의인 : 서명 또는 날인

개인정보 활용 동의서(단체용)

- 본인은 신원조사를 위해 공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률에 의해
 신원조사에 필요한 개인정보 활용에 동의합니다.

성 명	군 번 (주민번호)	소 속 (직장)	계급 (직급)	직책 (연락처)	조사목적	서 명

년 월 일

<별첨 제4-8호>

공동수급협정서(공동이행방식)

(원 내용은 기재부 계약예규 공동계약운용요령 참고)

제1조 (목적) 이 협정서는 아래 계약을 ○○○, ○○○와 ○○○사가 재정·경영, 기술능력 인원 및 기자재를 동원하여 " ○ ○ ○ 사업(비용)분석 연구"용역에 대한 계획·입찰·연구 등을 위하여 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 :
2. 주사무소의 소재지 :
3. 대 표 자 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○(대표자 :)
2. ○○○(대표자 :)
3. ○○○(대표자 :)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 연구와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) ①공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

②공동수급체의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 구성원은 발주자 및 다른 구성원 전원의 동의를 받지 않고는 분담부분의 일부 또는 전부를 하도급 할 수 없다.

제8조 (구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

3. ○○○ : %

- ② 제1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.
- ③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조 (손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조 (권리·의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

②구성원중 일부가 파산 또는 해산·부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동 연대하여 당해 계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허·도급한 도액 등 당해 계약이행 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해 요건을 충족하여야 한다.

③대표자가 제2항의 경우에 의해 계약을 이행할 수 없는 경우 잔존 구성원 중 출자비율이 가장 높은 구성원을 대표자로 하며, 대표자의 권리와 의무를 승계한다.

④제2항의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제8조의 비율에 가산한다.

⑤탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제9조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 용역에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조 (운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명 날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

○○○ (인)

<별첨 제4-9호>

공동수급체 합의각서

입찰공고번호		입찰일자	2008년 월 일
입찰건명			

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성하여 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

20 년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
생 년 월 일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
생 년 월 일

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
생 년 월 일